



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA**

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-06 - Servizio Affari generali
ID Provvedimento: 1723

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B)
DEL D.LGS 36/2023, ALLA LIBRERIA SCIENTIFICA RAGNI PER L'ACQUISTO DI
VOLUMI TECNICO-SCIENTIFICI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE TECNICHE
DELL'AGENZIA. CIG BC79C70BE4**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2022 e con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 /2025;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21.01.2025 con la quale il sottoscritto Ing. Giampiero Mugheddu è stato nominato Dirigente del Servizio Affari generali - Area Amministrativa dell'ARPAS;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in ottemperanza al "Codice di comportamento del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna” adottato con determinazione DG n. 414 del 05.03.2026, e che non sussistono in capo allo stesso Dirigente situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI

- il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e relativi allegati;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RILEVATO che, nell'ottica di un continuo miglioramento professionale finalizzato all'accrescimento delle competenze del personale, i Servizi e i Dipartimenti territoriali dell'Agenzia hanno manifestato l'esigenza di acquisire specifici testi, in formato cartaceo e digitale, ritenuti necessari per l'aggiornamento tecnico-scientifico e il supporto nello svolgimento delle attività istituzionali;

DATO ATTO che, sulla base delle esigenze manifestate dalle strutture ARPAS, è stato redatto un elenco di volumi prioritari da acquistare;

ATTESO che, sulla base dell'elenco stilato, il valore stimato per la fornitura in oggetto è pari a circa 1.200,00 € (IVA assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72);

VISTA la determinazione n. 937 del 19.05.2026 avente ad oggetto "Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs 36/2023, alla libreria Feltrinelli SPA per l'acquisto dei volumi tecnico scientifici dal destinare alla strutture tecniche dell'Agenzia CIG



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

BBA7E046CD" con la quale si è proceduto ad acquistare libri e pubblicazioni per un valore pari a euro 447,95;

- CONSIDERATO** che nella suddetta procedura sono state ammesse, da parte degli operatori economici partecipanti, offerte parziali e che la società Feltrinelli SPA non è stata in grado di fornire tutti i titoli richiesti;
- DATO ATTO CHE** permane il fabbisogno dei titoli residui non reperiti dall'operatore economico Feltrinelli SPA e che lo stesso non risulta in grado di effettuarne la fornitura;
- DATO ATTO** per quanto di cui sopra, si è proceduto all'attivazione, sulla piattaforma MePA, di un ulteriore confronto di preventivi mediante RDO n.6448747, al quale sono stati invitati n. 5 Operatori economici presenti nella piattaforma Mepa (ad esclusione della Feltrinelli SPA) e potenzialmente in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto, nelle seguenti categorie merceologiche: CPV 22112000-8; 22111000-4;
- DATO ATTO** che la richiesta di preventivo formulata su MEPA, ammetteva la possibilità di offerte parziali in funzione dell'effettiva disponibilità dei volumi da parte dei concorrenti;
- VISTE** le due offerte pervenute (Cocco libreria – Libreria Scientifica Ragni) e valutata la capacità delle ditte di garantire la fornitura per il minor prezzo rispetto all'elenco pubblicato dall'Agenzia;
- DATO ATTO** che l'offerta presentata dalla ditta Libreria Scientifica Ragni di Ragni Susanna con sede ad Ancona, Via Giordano Bruno, 54/b – PIVA 00210380424, pari a complessivi euro 1.040,00 (IVA assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72) è in grado di garantire il minor prezzo unitario per singolo volume e una quantità di titoli considerevoli rispetto all'elenco Allegato 1 Elenco libri;
- CONSIDERATO CHE** a seguito dell'esame dei titoli e delle voci di spesa contenuti nel suddetto preventivo, si è ritenuto di procedere all'acquisto selezionando esclusivamente alcuni degli articoli proposti (elenco allegato alla presente);
- DATO ATTO** che, al sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali spetta l'acquisizione della fornitura sopra indicata e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- DATO ATTO** che il sottoscritto, con riferimento al servizio da affidare, ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;
- DATO ATTO** che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.Lgs 36/2023;
RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 in quanto di valore notevolmente inferiore alla soglia di diritto comunitario;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
RITENUTO	congruo e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione l'importo complessivo di euro 930,00 per la fornitura dei suddetti articoli;
RITENUTO	pertanto, di poter affidare la fornitura all'operatore Libreria Scientifica Ragni di Ragni Susanna con sede ad Ancona, Via Giordano Bruno, 54/b – PIVA 00210380424, pari a complessivi euro 930,00 (IVA assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72);
RILEVATO	che, in considerazione del ridotto valore dell'affidamento e della natura dei beni oggetto di fornitura, in applicazione dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, non è richiesta la garanzia definitiva;
DATO ATTO	che l'importo dell'affidamento del servizio è pari a complessivi € 930,00 (IVA assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72), e che si rende necessario procedere all'impegno di spesa sul capitolo "SC02.1136 – "Giornali, riviste e pubblicazioni" del bilancio di esercizio in corso – annualità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG BC79C70BE4 ;
DATO ATTO	che il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato dall'Agenzia mediante sorteggio a campione in base a quanto disposto dal "Regolamento sulle modalità operative per il "Controllo a Campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - Controllo sul possesso dei requisiti";
DATO ATTO	della regolarità contributiva dell'operatore economico verificata mediante l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

acquisizione del DURC in corso di validità.

DETERMINA

- ART.1** **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, la fornitura dei Libri cartacei e digitali riportati nel preventivo allegato, da destinare agli uffici dell' Arpas, CIG BC79C70BE4, in favore dell'operatore economico Libreria Scientifica Ragni di Ragni Susanna con sede ad Ancona, Via Giordano Bruno, 54/b – PIVA 00210380424, per complessivi euro 930,00 (IVA assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72), come da relativa offerta presentata sul MEPA (RdO n. 6448747).
- ART.2** **Di impegnare** la somma di € 930,00 sul capitolo "SC02.1136 – Giornali, riviste e pubblicazioni" del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto.
- ART.3** **Di dare atto** che la stipulazione del contratto avverrà attraverso le apposite funzionalità presenti nella piattaforma MEPA.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

**Il Dirigente
Giampiero Mugheddu**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1136	00.01.01.00	22/07/2026	LIBRERIA RAGNI 2026 LIBRI	930,00	Libreria Scientifica Ragni	U.1.03.01.01.002	BC79C70BE4

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1136	TOTALE
2026	930,00	930,00
TOTALE	930,00	930,00

Istruttore Pratica:

ELISA PADDEU